木花のむら総合診療所　育児介護休業規程（案）

本規程は、育児・介護休業法及び2025年4月・10月施行の改正内容に対応した規程案である。最終的な条文は社労士の確認を経て確定する。条文は「条・項・号」の階層で記載する。

第1条（目的）

この規程は、育児・介護休業法に基づき、職員の育児及び介護に関する休業、休暇並びに勤務制限等の制度を定める。

第1章　産前産後休業・出生時育児休業・育児休業

第2条（産前産後休業）

当院は、妊娠中の女性職員が請求した場合、産前6週間（多胎妊娠の場合は14週間）の休業を与える。

２　当院は、産後8週間を経過しない女性職員を就業させない。ただし、産後6週間を経過した職員が請求し、医師が支障がないと認めた業務については就業させることができる。

第3条（出生時育児休業：産後パパ育休）

職員は、子の出生後8週間以内に、合計4週間（28日）を上限として、2回に分割して出生時育児休業を取得できる。

２　前項の取得を希望する職員は、原則として休業開始予定日の2週間前までに申し出るものとする。

３　休業中の就業は、職員が個別に同意した場合に限り、当院が提示する範囲内で可能とする。

第4条（育児休業）

1歳に満たない子を養育する職員は、育児休業を申し出ることができる。

２　保育所に入所できない等の事情がある場合は、最長で子が2歳に達するまで育児休業を延長できる。

３　育児休業の申出は、原則として休業開始予定日の1ヶ月前までに行うものとする。

第5条（育児休業の分割取得）

育児休業は、原則として2回まで分割して取得できる。

第2章　子の看護等休暇（2025年4月改正対応）

第6条（対象及び取得事由）

小学校第3学年修了までの子を養育する職員は、1年度につき5日（対象の子が2人以上の場合は10日）を限度として、時間単位で子の看護等休暇を取得できる。

２　前項の取得事由は、次の各号に掲げるものとする。

一　子の負傷又は疾病の看護 二　子に予防接種又は健康診断を受けさせること 三　子の入園式、卒園式又は入学式等の行事への参加 四　感染症による学級閉鎖等への対応

３　前2項の取得にあたり、勤続期間による対象除外は設けない（労使協定を締結する場合を除く）。

第3章　所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

第7条（所定外労働の制限）

3歳に満たない子を養育する職員が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させない。

第8条（時間外労働の制限）

小学校就学前の子を養育する職員又は要介護状態の家族を介護する職員が請求した場合、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせない。

第9条（深夜業の制限）

小学校就学前の子を養育する職員又は要介護状態の家族を介護する職員が請求した場合、午後10時から午前5時までの深夜業を行わせない。

第4章　育児短時間勤務及び柔軟な働き方を実現するための措置（2025年10月改正対応）

第10条（育児短時間勤務制度）

3歳に満たない子を養育する職員は、申出により、1日の労働時間を原則6時間（5時間45分から6時間の範囲で当院が定める）に短縮することができる。

第11条（3歳から小学校就学前の子を持つ職員への柔軟な働き方を実現するための措置）

当院は、3歳から小学校就学前の子を養育する職員に対し、次の各号に掲げる措置のうち2以上を講じ、職員が選択して利用できるようにする。

一　始業及び終業時刻の変更（フレックスタイム制又は時差勤務） 二　育児短時間勤務制度（前条に準ずるもの） 三　所定外労働の制限（第7条の対象拡大） 四　新たな休暇の付与（法定の年次有給休暇とは別に付与する休暇） 五　その他働きながら子を養育しやすくするための措置（テレワーク等をいう。ただし当院の業務特性上、クリニック業務のテレワーク化は限定的であることに留意する）

第12条（妊娠・育児に関する個別の周知及び意向確認）

当院は、職員本人又はその配偶者の妊娠又は出産の申出があった場合、及び子が3歳になるまでの適切な時期に、利用可能な制度について個別に周知し、利用の意向を確認する。

第5章　介護休業等

第13条（介護休業）

要介護状態にある家族を介護する職員は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して介護休業を取得できる。

第14条（介護休暇）

要介護状態にある家族を介護する職員は、1年度につき5日（対象家族が2人以上の場合は10日）を限度として、時間単位で介護休暇を取得できる。

第6章　共通事項

第15条（休業中の賃金）

育児休業及び介護休業期間中の賃金は原則無給とする。

２　前項にかかわらず、雇用保険の育児休業給付金又は介護休業給付金の対象となる場合は、職員本人が申請手続きを行うものとし、当院は必要な証明書類の発行等に協力する。

第16条（不利益取扱いの禁止）

当院は、本規程に基づく制度の利用を申し出たこと又は利用したことを理由として、職員に対し解雇その他不利益な取扱いを行わない。

第17条（ハラスメントの防止）

妊娠、出産及び育児休業等に関するハラスメント（マタニティハラスメント及びパタニティハラスメント）の防止については、`05_ハラスメント防止および休職細則規程.md` の定めによる。

附則

本規程は、就業規則の一部として、同一の施行日・改廃手続きによる。法改正があった場合は、改正法令の内容を優先して適用する。

関連規程

- `01_就業規則_本則.md`
- `05_ハラスメント防止および休職細則規程.md`
- `09_社労士確認用チェックリスト_および運用ガイド.md`